

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 916/2530

นาย มนตรี งาม เจริญ

โจทก์

บริษัท เอ็ม. ไทยอินดัสเทรียล จำกัด

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(3)

แม้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย กำหนดห้ามมิให้ลูกจ้างก่อการวิวาท ทำร้ายร่างกาย พุดหยาบ ตลอดจนส่งเสียงอื้ออึงโดยไม่จำเป็นก็ตาม แต่ระเบียบดังกล่าวก็มิได้กำหนดว่าการฝ่าฝืนจะถือเป็นกรณีร้ายแรงประการใด การที่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยชกต่อยลูกจ้างด้วยกัน ก็เนื่องจากคู่กรณีพุดให้ของลับโจทก์ก่อน และไม่ปรากฏว่าคู่กรณีได้รับบาดเจ็บจึงถือไม่ได้ว่าการกระทำของโจทก์เป็นกรณีร้ายแรงที่จำเลยผู้เป็นนายจ้างจะมีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3).

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ทะเลาะวิวาทกับคนงานอื่น ซึ่งเป็นการผิดวินัยไม่ร้ายแรงจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และไม่จ่ายค่าชดเชยเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้ศาลบังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหาย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เหตุที่เลิกจ้าง เพราะโจทก์ทะเลาะวิวาทกับคนงานอื่น และชกต่อยคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บ เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ทำงานของจำเลยอย่างร้ายแรง จึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย การกระทำของโจทก์ทำให้จำเลยเสียหาย จึงฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจากโจทก์ และขอให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่ได้เสียหาย ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย 12,690 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 1,339.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขอของโจทก์นอกนั้นและฟ้องแย้งของจำเลยให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยอุทธรณ์ประการแรกว่าการกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยอย่างร้ายแรงและเป็นการผิดต่อกฎหมายอาญฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นอยู่ในตัว จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าแม้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเอกสารหมายเลข จ.1 ว่าด้วยวินัยและการลงโทษทางวินัย ข้อ 7.1.2กำหนดห้ามไม่ให้ลูกจ้างของจำเลยก่อการวิวาททำร้ายร่างกายกัน พุดหยาบตลอดจนส่งเสียงอื้ออึงโดยไม่จำเป็นก็ตาม แต่ตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวก็มีได้กำหนดว่าการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวเป็นกรณีร้ายแรงประการใด เหตุที่เกิดขึ้นโจทก์มิได้เป็นฝ่ายก่อขึ้นก่อนและโจทก์ชกนายสุเทพไปเพียงทีเดียว สาเหตุเนื่องมาจากนายสุเทพพูดให้ของลับโจทก์ก่อน และไม่ปรากฏว่านายสุเทพได้รับบาดเจ็บ จึงถือไม่ได้ว่าการกระทำของโจทก์เป็นกรณีร้ายแรงที่จำเลยผู้เป็นนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3)

ที่จำเลยอุทธรณ์ประการที่สองว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การ
คุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องติดเตือนเป็นหนังสือก่อนนั้น
ต้องเป็นกรณีที่สมารถกระทำได้ด้วยแต่ใจทักก่อเหตุวิวาททำร้ายร่างกายผู้อื่นซ้ำ
กัน 2 ครั้ง ในเวลาห่างกันไม่ถึงชั่วโมง จึงเป็นพฤติการณ์ที่จำเลยไม่อาจออกหนังสือ
ติดเตือนได้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าในปัญหาข้อนี้จำเลยมิได้ยกข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การ จึง
เป็นเรื่องที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของโจทก์ไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นที่จำเลยจะไม่ต้องจ่าย
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
583 ประการหนึ่งประการใดที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้านั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน.

(เสียง ตีวีมล-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ